

التاريخ: 25 شعبان 1446 هـ

الموافق: 24 فبراير 2025م

لدى المحكمة الابتدائية بالدقم

الموضوع: التقرير التكميلي في الدعوى العمالية رقم 53/1409/2024، والمقامة من سيف بن هلال بن يحيى الاسماعيلى ضد/ شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمحدد لنظرها جلسة 2025/2/25م

فضيلة الشيخ / رئيس هيئة المحكمة الموقرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... و بعد ،،،

بوافر الاحترام والتقدير، نتقدم بهذا التقرير التكميلي، لبيان عناصر اعتراضات المدعي على التقرير، من الناحية الفنية ودون التطرق للمسائل القانونية، حيث أن الاعتراضات الجزئية على التقرير كانت حول منهجية تعديل الراتب الذي تم اعتماده في التقرير الخبير، وفترة احتساب الفروقات المالية وما إذا كان يجب إعادة تعديل الراتب بأثر رجعي لفترة أطول، والمطالبة بمخصصات مالية إضافية بسبب إشرافه على قسم المشتريات خلال فترة النزاع، أما في شأن اعتراضات الشركة المدعى عليها فبحسب مذكرة التعقيب على التقرير كانت في طبيعتها حول مسائل قانونية ومكررة والتي تم توضيحها في التقرير بشكل مفصل، وعليه يقتصر هذا التقرير التكميلي في بحث اعتراضات المدعي وذلك على النحو التالي:

أولاً: بيان الاعتراض الجزئي حول منهجية تعديل الراتب

اعتراض المدعي في هذا الشأن أن التقرير اقر تسكينه بالدرجة (4.2) من تاريخ التعيين بالوظيفة محل النزاع، الا ان الاعتراض الجزئي كان حول تسكينه في بداية مربوط الدرجة وعدم تطبيق مبدأ المساواة مع زملائه الذين تم منحهم راتب أساسي أعلى عند تعيينهم بوظيفة رئيس قسم مع توفير جدول توضيحي يبين به أن المعينين حديثا في عام 2023م بوظيفة رئيس قسم تم منحهم راتب أساسي (2,100 ر.ع) وراتب شامل مع العلاوات (2,700 ر.ع)، وعليه وعلى ضوء الاعتراض تم الرجوع الى بيانات رؤساء الأقسام لدى الشركة المدعى عليها طبقا للبيانات التي تم تقديمها من الشركة ووزارة العمل وتبين وجود تباين بين رواتب رؤساء الأقسام العاملين لديها، وفق ما يلي:

الاسم	المؤهل	الراتب الاساسي	الراتب الإجمالي (2024)	سنوات الخبرة	تاريخ التعيين بالشركة	سنة التعيين بالوظيفة
طارق المجيني	بكالوريوس	2078	2678	11	2014/5/6	2023
محمود الهنائي	ماجستير	2078	2678	11	2014/9/21	2023
سامي الحبسي	بكالوريوس	1560.950	2163	16	2014/11/6	2023
مقداد الهوتي	دبلوم	2093	2693	31	2018/7/16	2018
سيف الاسماعيلي	بكالوريوس	1769	2369	14	2017/10/24	2019

وحسب هيكله الرواتب في الشركة التي تعتمد على نطاقات محددة لكل درجة مالية، يتم منح الراتب كما هو موضح بالجدول أدناه لشاغلي الدرجة 4.2:

الراتب الاجمالي		العلاوات الثابتة		الراتب الاساسي		المخصصات المالية
الحد الأدنى	الحد الأقصى	النقل	السكن	الحد الأدنى	الحد الأقصى	الدرجة المالية
2,100	3,000	200	400	1,500	2,400	4.2

حيث أنه في التقرير تم حساب راتب المدعي على أول مربوط الدرجة بحسب الممارسات المهنية في إدارة الموارد البشرية وجدول الرواتب المعتمد اعتباراً من تاريخ شغل المدعي للوظيفة وذلك براتب أساسي (1500 ر.ع) وعلاوات (600 ر.ع) براتب اجمالي وقدره (2,100 ر.ع)، وتوافقت هذه المنهجية مع قرار تعيين المدعو مقدار الهوتي بوظيفة في مستوى رئيس قسم في العام 2018.

وبإزالة تحليل الرواتب أعلاه على راتب المدعي، تبين أن راتب المدعي بعد التعديل يتماشى مع متوسط رواتب شاغلي المستوى الوظيفي لرئيس قسم بالدرجة المالية 4.2 لدى الشركة المدعي عليها، الا انه وبعد مراجعة تدرج الراتب ومقارنة الراتب الذي قامت الشركة المدعي عليها بتعديله مقارنة بتدرج الراتب الطبيعي تبين وجود اختلاف في حساب فارق الأجور الفعلي عن ما تم بيانه في التقرير، حيث جاء في التقرير حساب عدد (49) شهر وذلك على اعتبار ان الراتب الذي تم تعديله يتوافق مع نطاق الدرجة، الا انه وبعد المراجعة تبين أن الراتب فعلاً في نطاق الدرجة الا انه

يختلف عن الراتب الفعلي الصحيح، حيث أن الشركة المدعى عليها قامت بتعديل الراتب في 2023م راتب أساسي (1,700 ر.ع) بدلا من راتب أساسي (1763.569 ر.ع)، والذي يشكل فارق في الزيادات السنوية للسنوات اللاحقة وفوارق الأجور، وعليه تم إعادة حساب فارق الأجور للفترة الاجمالية من راتب شهر مايو 2019م وحتى راتب شهر فبراير 2025م بواقع (70) شهرا، وفقا لما هو موضح بالجدول التالي:

السنة/ عدد الاشهر	فارق الراتب الاساسي شهريا	فارق العلاوات الثابتة شهريا	اجمالي الفارق
2019 8	175.000	185	2880
2020 12	185.800	185	4449.6
2021 12	223.807	185	4905.684
2022 12	236.072	185	5052.860
2023 6	248.704	185	2602.221
2023 6	63.569	0	381.4110
2024 12	65.476	0	785.707
2025 2	67.440	0	134.880
فارق الأجور الإجمالية لعدد (70) شهرا		21,192.363 ر.ع	

وعليه وللتأكيد يكون حساب راتب المدعي الحالي طبقا لتدرج الراتب الطبيعي بعد تسكينه في بداية مربوط الدرجة المالية 4.2 اعتبارا من راتب شهر مايو 2019م وحتى راتبه الأخير في فبراير 2025م راتب أساسي (1907.509 ر.ع) وعلاوات (600 ر.ع) براتب اجمالي مبلغ (2507.510 ر.ع)، والذي يتطابق مع تعيين زميل المدعي مقداد الهوتي في بداية مربوط الدرجة 4.2 في عام 2018م.

(مستند مرفق رقم 1)

أما في شأن مطالبة المدعي بمساواته برواتب شاغلي مستوى رئيس قسم في نطاق ذات الدرجة، ومن جماع ما سبق توصلنا في التقرير والتقرير التكميلي الى القناعة بأهمية العمل بمبدأ المساواة عند اتفاق طبيعة العمل وشروطه بحسب المستويات الوظيفية وشروط شغلها، ويكون تحقيق هذا المبدأ في الأصل من خلال اتباع ما هو ثابت في جدول الرواتب المعتمد والعمل به، وأن المساواة تحققت من خلال ما تم بيانه في التقرير وتعديل درجة المدعي الى الدرجة المالية 4.2 والمساوية لوظيفة رئيس قسم، أما اتخاذ رواتب بعض الموظفين الفعلية في وظائف أخرى لا تتفق في طبيعتها وشروط شغلها مع وظيفة المدعي ناهيك عن وجود موظفين بمستوى رئيس قسم يستلمون رواتب اما أعلى أو أقل من راتب المدعي ويشغلون الدرجة المالية 4.2 أيضا وتم تعيينهم بمستوى رئيس قسم في العام 2023م بحسب الجدول أعلاه، والتي في رأينا الفني لا تشكل سندا للراتب المستحق الفعلي نظرا للاختلافات الواردة لكل وظيفة، وعليه نخلص في هذا الشأن أن المساواة تتحقق بتعديل راتب المدعي من تاريخ تعيينه بالوظيفة في الدرجة المالية 4.2 بوظيفة رئيس قسم الدعم الفني.

ثانيا: بيان الاعتراض الجزئي حول عدم احتساب المقابل المادي عن العمل الإضافي:

اعتراض المدعي في هذا الشأن أن خلاصة التقرير لم تتضمن احتساب المقابل المادي للأعمال الإضافية وفق الثابت بالتقرير والوصف الوظيفي للمدعي، ونود الإفادة بأن خلاصة التقرير كانت طبقا لنص المأمورية والتي انتهت بأن اشراف المدعي على أعمال مهندس المشتريات بالفترة من تاريخ 2021/6/13م حتى تاريخ 2024/8/12م لا تندرج ضمن الاعمال المتفق عليها ببطاقة الوصف الوظيفي والمعتمدة من قبل المدعي ومسؤوله المباشر بتاريخ 2019/11/4م، ومن الجانب الفني فقط دون التطرق للمسائل القانونية، وطبقا للمادة (53) من قانون العمل العماني، فإن تحميل الموظف بمهام تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك المتفق عليها يُعد تغييراً في شروط العمل يستوجب تعويضاً

إضافيًا بحسب تقدير عدالة المحكمة الموقرة مع الأخذ في الاعتبار مدى اختلاف المهام وطبيعة العمل والمسؤوليات مقارنةً بالمهام الأصلية، ومقارنة المسؤوليات والجهود المطلوبة في أداء المهام الجديدة مع تلك المعتادة في الوظيفة الأصلية.

ولأن قانون العمل العماني ولائحة العمل الداخلية للشركة المدعى عليها لم تنص على نسبة محددة أو مبلغ ثابت للبدل الإضافي، تم الاطلاع على قانون المعاملات المدنية في هذا الشأن وذلك بالمادة (654) في الفقرتين الأولى والثانية والتي نصت على "١ - أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت. ٢ - إذا لم يكن الأجر مقدرا في العقد كان للعامل أجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة".

وحيث أن المهام الإضافية في الاشراف على أعمال مهندس المشتريات لا يوجد بها وصف وظيفي محدد بمخصصات مالية محددة، ونظرا لان عمل المدعي ومجاله الأصلي يختلف عن طبيعة عمل المشتريات جوهريا، وفي حال أقرت المحكمة بصرف مبلغ نظير الاعمال الإضافية لمدة (38) شهرا، وفي رأينا الفني بأنه طبقا للعرف نخلص في هذا الشأن بأن البدل المناسب يكون من خلال تحديد بدل نسبي نظير المسؤوليات والجهد في العمل الإضافي بنسبة تتراوح عادة بين 5 - 15% من الراتب الأساسي نظير التكليف بأعمال إضافية، وعليه تم اعداد الخيارات أدناه لتقدير عدالة المحكمة الموقرة:

نسبة البدل من الراتب الاساسي	المبلغ الإجمالي لمدة (38) تاريخ 2021/6/13م حتى تاريخ 2024/8/12م (ر.ع)
5%	4310.08
10%	8620.16
15%	12930.24

خلاصة التقرير التكميلي

بناءً على ما سبق، نخلص الى نفس نتيجة التقرير السابق مع تعديل بيان خلاصة التقرير ليتماشى مع ما تم بيانه أعلاه وفق ما يلي:

أولاً: يبلغ حساب فارق المخصصات المالية من راتب مايو 2019م وحتى راتب شهر فبراير 2024م (70 شهراً) مبلغ اجمالي وقدره (21,192.363 ر.ع) واحد وعشرون الفا ومائة واثنان وتسعون ريالاً عمانياً وثلاثمائة وثلاثة وستون بيسة.

ثانياً: يصبح راتب المدعي الأخير في 2025م بعد التعديل وفي حال استحقاقه للعلاوة الدورية عن العام 2024م راتب أساسي (1907.509 ر.ع) وعلاوات (600 ر.ع) براتب اجمالي مبلغ (2507.510 ر.ع)، مع الاخذ بعين الاعتبار حساب وصرف العلاوات المتغيرة الأخرى بحسب شروط صرفها للفترة السابقة، وسداد فارق الاشتراكات لدى صندوق الحماية الاجتماعية.

ثالثاً: أن المساواة تتحقق بتعديل راتب المدعي من تاريخ تعيينه بالوظيفة في الدرجة المالية 4.2 بوظيفة رئيس قسم الدعم الفني في أول مربوط الدرجة، وليس من خلال المقارنة الاختيارية لموظفين براتب أعلى في نفس الدرجة المالية 4.2.

رابعاً: طبقاً للعرف وفي حال قررت استحقاق المدعي لبدل عن العمل الإضافي، وبحسب تقدير عدالة المحكمة الموقرة في هذا الشأن تم احتساب (3 خيارات) لأجر العمل الإضافي لمدة (38) شهراً العمل الإضافي بنسب تتراوح بين 5 – 15% من الراتب الأساسي حسب ما هو مبين بالجدول أدناه:

نسبة البدل من الراتب الاساسي	المبلغ الإجمالي لمدة (38) تاريخ 2021/6/13م حتى تاريخ 2024/8/12م (ر.ع)
5%	4310.08
10%	8620.16
15%	12930.24

هذا ما توصلنا اليه وراجين من المولى ان نكون قد وفقنا في اداء المأمورية التي كلفنا بها، بعد بذل العناية اللازمة من الناحية الفنية دون التطرق للمسائل القانونية لتحقيق دفاع طرفي التداعي وسماع أقوالهما وصولاً لوجه الحق فيها، ولعدالة المحكمة القضاء بما تراه مناسباً.

و تفضوا عدالتكم بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

طارق بن أحمد بن سلطان المسكري

خبير ادارة الموارد البشرية

طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
خبير جدول إدارة الموارد البشرية
رقم القيد: ٠٠٢٦/٢٠٢٢

مستند رقم 1 - قرار رقم (2018/7) في شأن تعيين

مقداد الهوتي في بداية مربوط الدرجة المالية 4.2

قرار رقم (7 / 2018) Decision Number (7 / 2018) تعيين - Staff Appointment	إستناداً إلى
قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رقم (2013/128) بإنشاء شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.	
وإلى محضر اجتماع لجنة الموارد البشرية رقم (2018/01) وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .	
تقرر	
المادة الأولى:	
يعين الفاضل/ مقداد بن علي الهوتي بوظيفة رئيس قسم الخدمات المشتركة ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2018/11/01 م .	
بيانات الراتب والعلاوات:	
4.2	الدرجة المالية
1470 ريال عماني	الراتب الأساسي
630 ريال عماني	علاوات أخرى
المادة الثانية:	
يلغى كل ما يخالف هذا القرار وعلى المعنيين إتخاذ اللازم كل في مجال إختصاصه اعتباراً من تاريخ 2018/11/01 م	